

1510229-05.2022.8.26.0347

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Ricardo Domingos Rinhel

Comarca: Matão

Foro: Foro de Matão

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... ASSUMIU QUE ESTARIA TENTADO PRATICAR O FURTO; QUE CONDUZIU A AUTORA A UM LOCAL RESERVADO E SEU GERENTE ACIONOU A POLICIA MILITAR, QUE PRONTAMENTE COMPARECEU AO LOCAL; QUE EM SEGUIDA SE DIRIGIU, JUNTAMENTE COM SEU GERENTE ATÉ ESTA UNIDADE POLICIAL; QUE OS PRODUTOS DO FURTO FORAM RECUPERADOS PELO REPRESENTANTE DA VÍTIMA". Em Juízo ratificou a versão apresentada. Não sabe dizer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Matão

Foro de Matão

Vara Criminal

Rua Leandro Bocchi , 560, Matao - SP - cep 15991-152

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510229-05.2022.8.26.0347 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510229-05.2022.8.26.0347

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fabiana Aparecida de Jesus

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.

I - Relatório

FABIANA APARECIDA DE JESUS, qualificada nos autos (fls. 07 e 27), foi denunciada como incurso no artigo 155, caput, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 02 de agosto de 2022, em horário incerto, na Rua João Pessoa, 945, Centro, nesta cidade e comarca de Matão, subtraiu para si 01 óculos de sol, sem marca aparente, avaliado em R\$ 59,99, pertencente ao estabelecimento comercial "Casas Pernambucanas".

Consta, também, que no dia 03 de agosto de 2022, por volta das 10h57, na Rua São Lourenço, 395, nesta cidade e comarca de Matão, FABIANA APARECIDA DE JESUS, subtraiu para si 02 peças de fraldinha no valor 63,82 e 51,88; 1,266Kg de linguiça de frango no valor de 16,41; 1,840Kg de coxão mole no valor de 62,24, totalizando o valor de 194,36, pertencentes ao estabelecimento comercial "Supermercado Palomax". O processo tramitou regularmente.

O Ministério Público pugnou pela condenação.

A Defesa, por sua vez, pugnou pelo reconhecimento do princípio da insignificância, furto tentado no caso do supermercado, privilégio, continuidade delitiva e aplicação da pena no patamar mínimo.

É, em síntese, o relatório.

II – Fundamentação

A ré FABIANA APARECIDA DE JESUS foi denunciada e está sendo processada como incurso no artigo 155, caput, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal. O pedido condenatório é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva resultou demonstrada através do auto de prisão em flagrante (fls. 01); boletim de ocorrência nº EL6234-1/2022 (fls. 11/13); auto de exibição e apreensão (fls. 14/15); auto de entrega (fls. 16/17); auto de avaliação (fls. 18/19); fotografia (fls. 20/21); relatório de investigação (fls. 144/147); relatório final (fls. 149/150), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria também foi comprovada.

A ré FABIANA APARECIDA DE JESUS, ouvido na fase inquisitiva (fl. 07), declarou: “QUE ADMITIU, EM CONFISSÃO ESPONTÂNEA, APÓS ESTA AUTORIDADE POLICIAL VERBALIZAR TODOS OS SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS, QUE SUBTRAIU, PARA SI, OS OBJETOS ELENCADOS NESTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE; QUE FAZ USO DE ENTORPECENTES, TAIS COMO CRACK E COCAÍNA; QUE PRETENDIA TROCAR OS OBJETOS PARA COMPRAR OS REFERIDOS ENTORPECENTES; QUE TEM CONSCIÊNCIA DE SEUS ATOS, ESTANDO ARREPENDIDA”. Em Juízo disse que é usuária de drogas, passava por necessidade e fez isso por impulso. Está arrependida. Iria trocar os produtos por drogas. Sua família conseguiu uma clínica para sua reabilitação. Não saiu da porta do supermercado. Passou só pelo caixa. Foi agredida pelo gerente. Dista duzentos metros da porta do mercado ao final do estacionamento. Tem 46 anos. É solteira. Possui seis filhos. É empregada doméstica. Desempregada. Tem passagem por furto. Nada tem contra as pessoas ouvidas.

A testemunha CARLOS ALBERTO DONATO, ouvido na fase inquisitiva (fl. 04), declarou: “QUE TRABALHA COMO VIGILANTE NO SUPERMERCADO PALOMAX; QUE TRABALHA NO PERÍODO DIURNO; QUE NA DATA DOS FATOS, ESTAVA TRABALHANDO, QUANDO VIU UMA MULHER (DORAVANTE AUTORA) PEGANDO ALGUMAS PEÇAS DE CARNE NO AÇOUGUE E NO SETOR DE REFRIGERADOS; QUE A AUTORA NÃO ESTAVA CARREGANDO CARRINHO DE COMPRAS OU CESTINHA PARA COLOCAR OS PRODUTOS; QUE EM DETERMINADO MOMENTO, VIU A AUTORA NOVAMENTE E ELA NÃO ESTAVA COM NENHUM PRODUTO NAS MÃOS, ENTRETANTO, SUA BOLSA, QUE ANTES APARENTAVA ESTAR VAZIA, APRESENTAVA UM GRANDE VOLUME, O QUE CAUSOU NO DEPOENTE UMA SUSPEITA DE QUE ELA TERIA COLOCADO OS PRODUTOS NA BOLSA; QUE PASSOU A ACOMPANHAR OS PASSOS DELA E VIU QUE ELA PASSOU PELOS CAIXAS SEM EFETUAR O PAGAMENTO, SE DIRIGINDO À SAÍDA DO ESTABELECIMENTO; QUE DIANTE DISSO, ABORDOU A AUTORA, QUE PRONTAMENTE ASSUMIU QUE ESTARIA TENTADO PRATICAR O FURTO; QUE CONDUZIU A AUTORA A UM LOCAL RESERVADO E SEU GERENTE ACIONOU A POLÍCIA MILITAR, QUE PRONTAMENTE COMPARECEU AO LOCAL; QUE EM SEGUIDA SE DIRIGIU, JUNTAMENTE COM SEU GERENTE ATÉ ESTA UNIDADE POLICIAL; QUE OS PRODUTOS DO FURTO FORAM RECUPERADOS PELO REPRESENTANTE DA VÍTIMA”. Em Juízo ratificou a versão apresentada. Não sabe dizer a distância da Avenida São Lourenço até a porta do caixa. Ela foi surpreendida próximo aos caixas, na saída da porta. É bem longe do portão. Ela foi surpreendida dentro do estacionamento. Presenciou a ré colocar os objetos dentro da bolsa.

A testemunha TAMIRES CRISTINA FRUTUOSO PALOMINO, ouvida na fase inquisitiva (fl. 05), declarou: “QUE É SUPERVISORA DAS LOJAS PERNAMBUCANAS DA CIDADE DE MATÃO/SP; QUE FOI INFORMADA PELA POLÍCIA MILITAR SOBRE A EXISTÊNCIA DE UM ÓCULOS DE SOL COM ETIQUETA DA REFERIDA LOJA; QUE O ÓCULOS DE SOL É, DE FATO, PROPRIEDADE DAS LOJAS PERNAMBUCANAS, DE MODO A CONFIRMAR A VERACIDADE DO FURTO CONFESSADO PELA AUTORA; QUE, NESTE ATO, O OBJETO FOI DEVOLVIDO EM AUTO PRÓPRIO; QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO HÁ MONITORAMENTO POR CÂMERAS NO INTERIOR DA LOJA”.

A testemunha WILIAN FERREIRA MENDONÇA, ouvida na fase inquisitiva (fl. 06), declarou: “QUE TRABALHA COMO GERENTE NO SUPERMERCADO PALOMAX; QUE, NESTA DATA, EXERCENDO O SEU TRABALHO NO PERÍODO DIURNO, FOI INFORMADO PELO SEGURANÇA DO SUPERMERCADO SOBRE A EXISTÊNCIA DE UMA MULHER SUSPEITA DE TER SUBTRAÍDO 2KG DE CARNE BOVINA (COXÃO MOLE), 1,5KG DE LINGUIÇA E DUAS PEÇAS DE CARNE JÁ EMBALADAS, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 194,36 (CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS); QUE A AUTORA NÃO SE PRESTOU A DIRIGIR-SE AO CAIXA, MUITO MENOS EM PAGAR PELOS ALIMENTOS SUBTRAÍDOS, DE IMEDIATO PROCURANDO A SAÍDA DO ESTABELECIMENTO NA POSSE DE UMA BOLSA ABASTECIDA COM OS REFERIDOS ALIMENTOS; QUE A AUTORA FOI ABORDADA PELO SEGURANÇA LOGO NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO; QUE AO TOMAR CONHECIMENTO DO FATO,

VERIFICOU O SISTEMA DE MONITORAMENTO DO ESTABELECIMENTO E VERIFICOU QUE A AUTORA ADENTROU NO SUPERMERCADO, LÁ MANTENDO-SE POR VOLTA DE 25MIN; QUE DIRIGIU-SE AO AÇOUGUE E SOLICITOU 2KG DE CARNE BOVINA (COXÃO MOLE) E, EM SEGUIDA, AO BALCÃO DE FRIOS, SOLICITANDO 1,5KG DE LINGUIÇA; EM CONTINUIDADE, FEZ-SE PRESENTE NO SETOR DE REFRIGERADOS, RETIRANDO MAIS DUAS PEÇAS DE CARNE BOVINA. EM SEGUIDA, NÃO COMPARECEU AO CAIXA, MUITO MENOS PAGOU PELOS PRODUTOS, DE IMEDIATO PROCURANDO A SAÍDA DO ESTABELECIMENTO NA POSSE DE UMA BOLSA ABASTECIDA COM OS REFERIDOS ALIMENTOS; QUE, UMA VEZ CIENTIFICADO DO OCORRIDO, ACIONOU A POLÍCIA MILITAR VIA 190; QUE A AUTORA FOI COLOCADA EM LOCAL RESERVADO COM O INTUITO DE NÃO EXPÔ-LA A CONSTRANGIMENTOS; QUE, CONFORME MENCIONADO, AS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO SUPERMERCADO REGISTRARAM A CONDUTA DELITIVA DA AUTORA, E QUE SE COMPROMETE A DISPONIBILIZAR TAIS IMAGENS O MAIS BREVEMENTE POSSÍVEL". Em Juízo ratificou a versão apresentada. Disse que o segurança estava vigiando a ré, que não passou pelo caixa. Ela foi abordada após a porta da saída, a vinte metros do caixa, mas antes do portão. Os fatos ocorreram na loja três. Além da vigilância do segurança, tinha câmeras. A ré não saiu do portão da loja.

A testemunha Policial Militar PAULO VINICIUS NEGRI DA SILVA, ouvido na fase inquisitiva (fls. 02), declarou: "QUE É POLICIAL MILITAR NESTA CIDADE DE MATÃO/SP; QUE NA DATA DOS FATOS ESTAVA DE SERVIÇO JUNTAMENTE COM A PM OLIVEIRA; QUE FOI SOLICITADO, VIA 190, O COMPARECIMENTO DOS POLICIAIS NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL PARA ATENDER UMA SUPOSTA Ocorrência de furto; QUE, CHEGANDO AO LOCAL DOS FATOS, FOI INFORMADO PELO REPRESENTANTE DA VÍTIMA QUE A AUTORA ADENTROU NO SUPERMERCADO, LÁ MANTENDO-SE POR VOLTA DE 25MIN; QUE DIRIGIU-SE AO AÇOUGUE E SOLICITOU 2KG DE CARNE BOVINA (COXÃO MOLE) E, EM SEGUIDA, AO BALCÃO DE FRIOS, SOLICITANDO 1,5KG DE LINGUIÇA; EM CONTINUIDADE, FEZ-SE PRESENTE NO SETOR DE REFRIGERADOS, RETIRANDO MAIS DUAS PEÇAS DE CARNE. EM SEGUIDA, NÃO COMPARECEU AO CAIXA, MUITO MENOS PAGOU PELOS PRODUTOS, DE IMEDIATO PROCURANDO A SAÍDA DO ESTABELECIMENTO NA POSSE DE UMA BOLSA ABASTECIDA COM OS REFERIDOS ALIMENTOS; QUE FOI REALIZADA BUSCA PESSOAL PELA POLICIAL FEMININA OLIVEIRA, SENDO ENCONTRADO EM PODER DA AUTORA, ALÉM DOS ALIMENTOS CITADOS, UMA UNIDADE DE ÓCULOS DE SOL COM ETIQUETA DA LOJA PERNAMBUCANAS, O QUAL CONFESSOU TER SIDO SUBTRAÍDO NO INTERIOR DA LOJA, NA DATA DE 02/08/22. A AUTORA FOI CONDUZIDA AO PS MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E, POSTERIORMENTE, A ESTA UNIDADE POLICIAL". Em Juízo ratificou a versão apresentada. Foram até a loja Pernambucas e a moça confirmou que ela foi até a loja, próxima dos óculos, mas não passou pelo caixa. No supermercado a ré foi abordada do lado de fora e levado para dentro. Não reside na cidade. Entre a saída do caixa e a Av. São Lourenço tem o estacionamento, com distância aproximada de cinquenta metros. Não sabe dizer o local exato da abordagem, pois foi feita pelo vigilante. Não conhecia a ré.

A testemunha Policial Militar LETICIA DE OLIVEIRA DOMINGOS, ouvida na fase inquisitiva (fls. 03), declarou: "QUE É POLICIAL MILITAR NESTA CIDADE DE MATÃO/SP; QUE NA DATA DOS FATOS ESTAVA DE SERVIÇO JUNTAMENTE COM A PM NEGRI; QUE FOI SOLICITADO, VIA 190, O COMPARECIMENTO DOS POLICIAIS NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL PARA ATENDER UMA SUPOSTA Ocorrência de furto; QUE, CHEGANDO AO LOCAL DOS FATOS, FOI INFORMADO PELO REPRESENTANTE DA VÍTIMA QUE A AUTORA ADENTROU NO SUPERMERCADO, LÁ MANTENDO-SE POR VOLTA DE 25MIN; QUE DIRIGIU-SE AO AÇOUGUE E SOLICITOU 2KG DE CARNE BOVINA (COXÃO MOLE) E, EM SEGUIDA, AO BALCÃO DE FRIOS, SOLICITANDO 1,5KG DE LINGUIÇA; EM CONTINUIDADE, FEZ-SE PRESENTE NO SETOR DE REFRIGERADOS, RETIRANDO MAIS DUAS PEÇAS DE CARNE. EM SEGUIDA, NÃO COMPARECEU AO CAIXA, MUITO MENOS PAGOU PELOS PRODUTOS, DE IMEDIATO PROCURANDO A SAÍDA DO ESTABELECIMENTO NA POSSE DE UMA BOLSA ABASTECIDA COM OS REFERIDOS ALIMENTOS; QUE ELA PRÓPRIA REALIZOU A BUSCA PESSOAL, SENDO ENCONTRADO EM PODER DA AUTORA, ALÉM DOS ALIMENTOS CITADOS, UMA UNIDADE DE ÓCULOS DE SOL COM ETIQUETA DA LOJA PERNAMBUCANAS, O QUAL CONFESSOU TER SIDO SUBTRAÍDO NO INTERIOR DA LOJA, NA DATA DE 02/08/22. A AUTORA FOI CONDUZIDA AO PS MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E, POSTERIORMENTE, A ESTA UNIDADE POLICIAL". Em Juízo ratificou a versão apresentada. Não conhecia a ré. Ela disse que trocaria os produtos por drogas ou os venderia para comprar drogas. A funcionária da Pernambucas disse que realmente viu a ré no estabelecimento no dia anterior. A distância do caixa até o final do estacionamento é longa. Ela não

passou do portão de entrada.

Ao final da instrução, tenho que os fatos descritos na denúncia foram parcialmente comprovados.

Segundo apurado, no dia 02 de agosto de 2022 a ré dirigiu-se até o estabelecimento comercial "Casas Pernambucanas" e, aproveitando-se da ausência de vigilância, subtraiu um par de óculos de sol, pertencente ao referido estabelecimento, e em seguida deixou o local na posse do bem.

No dia seguinte, a ré foi até o "Supermercado Palomax" e, com manifesto ânimo de praticar subtração, dirigiu-se até o açougue e solicitou 02Kg de carne bovina (coxão mole) e, em seguida, ao balcão de frios, solicitando 1,5Kg de linguiça, sendo os produtos entregues a ela pelos funcionários do mercado.

Na sequência, a ré foi até o setor de refrigerados e apoderou-se de mais duas peças de carne bovina. Ato contínuo, a ré colocou os produtos dentro de uma bolsa que carregava e dirigiu-se à saída do estabelecimento, sem efetuar o pagamento.

Ocorre que a ré foi abordada por um segurança na saída do mercado. A Polícia Militar foi acionada e, durante a realização de busca pessoal, os produtos subtraídos foram encontrados em poder da ré, no interior de sua bolsa.

A ré, ouvida na Delegacia de Polícia, admitiu a prática das subtrações, alegando que os produtos seriam trocados por entorpecentes.

Ouvida em Juízo, a ré também confessou a prática dos delitos.

A confissão da ré não está isolada nos autos e foi corroborada pelas demais provas produzidas nos autos.

Os representantes das empresas vítimas confirmaram que os produtos que estavam em posse da ré foram subtraídos dos respectivos estabelecimentos.

Os policiais militares também confirmaram que a ré estava em posse dos produtos e confessou espontaneamente as infrações penais, ainda durante as diligências iniciais.

Logo, resultou devidamente provado que a ré, na data de 02 de agosto de 2022, em horário incerto, na Rua João Pessoa, 945, Centro, nesta cidade e comarca de Matão, subtraiu para si 01 óculos de sol, sem marca aparente, avaliado em R\$ 59,99, pertencente ao estabelecimento comercial "Casas Pernambucanas", ocorrendo a subsunção ao preceito primário do artigo 155, caput, do Código Penal.

Nada obstante, com relação ao crime de furto realizado no dia 03/08/2022, tenho ser o caso de reconhecimento do crime em sua modalidade tentada.

Conforme depoimentos colhidos em audiência, verifica-se que a ré foi detida ainda dentro do estabelecimento comercial, logo após passar pelo caixa, e levada para uma sala específica, a fim de evitar qualquer constrangimento a sua pessoa.

Assim, tenho que por ter sido detida ainda dentro do estabelecimento comercial, a ré não consumou o delito de furto no dia 03 de agosto de 2022, sendo, de rigor, o reconhecimento da tentativa.

Portanto, resultou devidamente provado que no dia 03 de agosto de 2022, por volta das 10h57, na Rua São Lourenço, 395, nesta cidade e comarca de Matão, FABIANA APARECIDA DE JESUS, tentou subtrair para si 02 peças de fraldinha no valor 63,82 e 51,88; 1,266Kg de linguiça de frango no valor de 16,41; 1,840Kg de coxão mole no valor de 62,24, totalizando o valor de 194,36, pertencentes ao estabelecimento comercial "Supermercado Palomax", ocorrendo a subsunção ao preceito primário do artigo 155, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Os crimes foram praticados em continuidade delitiva, na forma do artigo 71 do Código Penal.

Fica afastado o pedido de aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a conduta da ré não é dotada de irrisória ofensividade ao bem jurídico tutelado.

Trata-se de reiteração na prática do furto em estabelecimentos comerciais da cidade. Inclusive, dias após ter a concessão da liberdade provisória deferida nestes autos a ré foi presa em flagrante também por furto, ocasião em que lhe foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Verifica-se, portanto, que a ré voltou a delinquir.

Não bastasse isso, considerar sem relevância os fatos descritos na denúncia poderia gerar caos social, instalando-se insegurança entre as pessoas de bem e fomentando a sensação de que os proprietários, para resguardar seu patrimônio, devem agir com

violência ao invés de acionar a polícia.

No entanto, é possível a aplicação do furto privilegiado, mas somente para substituir a reclusão pela detenção, uma vez que a reiteração na prática dos crimes não permite maior benesse.

Não foi comprovada nenhuma excludente de ilicitude ou culpabilidade.

Não há nenhum indício de que a ré, em razão de seu estado, estivesse privada de sua capacidade de entendimento ou determinação.

Ela praticou atos concatenados, ou seja, subtraiu produtos para vender e, somente depois, adquirir entorpecentes. Caso não possuísse discernimento, tentaria subtrair droga diretamente do traficante.

Por fim, eventual embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos (o que não foi demonstrada), não exclui a imputabilidade penal (art. 28 do CP).

Assim, a condenação é de rigor.

III – Dosimetria da pena

A pena do delito capitulado no artigo 155, caput, do Código Penal, tem por base pena privativa de liberdade de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Como visto, com base no art. 155, § 2º, do CP, será aplicada a detenção.

Considerando o disposto no artigo 71 do Código Penal, a dosimetria será feita com relação ao crime de furto consumado (pena mais grave) acrescida de 1/6 na terceira fase da fixação da reprimenda.

As circunstâncias judiciais são neutras. Por isso, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 ano de detenção e 10 dias-multa.

Não há agravante a considerar. A confissão, nesta fase, não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Não há causa de aumento ou diminuição específica a computar.

Diante da prática de dois crimes, na forma do artigo 71 do Código Penal, aumento a pena em 1/6, resultando em 01 ano e 02 meses de detenção e 11 dias-multa.

Chega-se, pois, à pena de 01 ano e 02 meses de detenção e 11 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, em razão da ausência de informações sobre a situação econômica da ré.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto.

Por fim, observando o disposto no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade, por igual lapso temporal, por duas penas restritivas de direitos consistentes: 1) na proibição de frequentar determinados lugares, quais sejam: bares, casas noturnas, salões de bailes, salões de jogos e casas de prostituição, em qualquer horário (art. 47, IV, do Código Penal); e, 2) prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas (art. 46, “caput”, do Código Penal), a critério do Juízo das Execuções.

Tendo em vista a pena imposta, não há fundamento para a custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), razão pela qual poderá recorrer em liberdade.

IV – Decisão

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido condenatório veiculado na denúncia a fim de CONDENAR a ré FABIANA APARECIDA DE JESUS, qualificada nos autos, como incurso no artigo 155, caput, e artigo 155, caput, c/c o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 ano e 02 meses de detenção, no regime inicial aberto, e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo. Substituo a pena privativa de liberdade, por igual lapso temporal, por duas penas restritivas de direitos consistentes: 1) na proibição de frequentar determinados lugares, quais sejam: bares, casas noturnas, salões de bailes, salões de jogos e casas de prostituição, em qualquer horário (art. 47, IV, do Código Penal); e, 2) prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas (art. 46, “caput”, do Código Penal), a critério do Juízo das Execuções. Recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Condeno-a, outrossim, ao pagamento das custas processuais, observado, se o caso, os benefícios da justiça gratuita. Deixo de fixar valor mínimo de reparação, por ausência de parâmetros seguros nos autos.

Após o trânsito em julgado, anote-se e oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins

do artigo 15, III, da Constituição Federal.
P. R. I. C.
Matão, 14 de dezembro de 2022.

RICARDO DOMINGOS RINHEL
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA